

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מירב כהן
ניסים ואטורי
דוד ביטן

פ/25/3547

הצעת חוק שירותי תשלום (תיקון – דיווח על ניצול כלכלי של אזור ותיק או חסר ישע), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 19א. 1. בחוק שירותי תשלום, התשע"ט–2019,¹ אחרי סעיף 19 יבוא :

"דיווח על ניצול 19א. (א) בסעיף זה –
כלכלי של אזור
ותיק או חסר ישע

"אזור ותיק" – מי שהגיע לגיל הפרישה כמשמעותו
בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004² ;

"חסר ישע" – מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו
הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל
סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצורכי
מחייתו, לבריאותו, לשלמו או לענייניו
הכלכליים.

¹ ס"ח התשע"ט, עמ' 201.
² ס"ח התשס"ד, עמ' 46.

(ב) ראה נותן שירותי תשלום כי התקיימה פעילות חשודה בחשבונו של לקוח שהוא אזרח ותיק או חסר ישע, או שהיה ניצול לרעה או ניסיון לניצול לרעה של כספו של לקוח כאמור, יידע על כך בכתב בהקדם האפשרי עובד סוציאלי שמונה על פי חוק הגנה על חוסים, התשכ"ו-1966³, או עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-תפתחותית), התשכ"ט-1969⁴, וכן את הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן; יידוע כאמור ייעשה רק אם נותן שירותי תשלום החליט שלא לכרות חוזה שירותי תשלום עם לקוח חדש או לסיים התקשרות בחוזה שירותי תשלום עם לקוח קיים מהטעמים האמורים.

(ג) על אף האמור בכל דין, אי דיווח שנעשה משיקולים סבירים או דיווח כאמור בסעיף קטן (ב) שנעשה בתום לב לשם קיום הוראות סעיף זה, אין בו כדי להפר חובת סודיות ונאמנות או כל חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומי שעשה או שנמנע מעשייה כאמור, לא יישא באחריות פלילית, אזרחית או משמעתית בשל המעשה או המחדל."

דברי הסבר

בהחלטת הממשלה מס' 450 מיום ל' בתשרי התשפ"א (18 באוקטובר 2020), שעניינה תוכנית חירום לחיזוק המאבק נגד עוקץ וניצול צרכנים אזרחים ותיקים וצרכנים פגיעים אחרים, נקבע, בסעיף 8 שבה, כי תיבחן הטלת חובות דיווח על נותני שירותי תשלום לגורמים המוסמכים אודות פעילות כלכלית חריגה או בלתי רגילה שמעלה חשש ממשי לניצול כלכלי של צרכן וכן במקרה שבו נותן שירותי תשלום החליט שלא לפתוח חשבון או לסגור חשבון מטעמים אלה.

בהמשך להחלטת הממשלה כאמור, מוצע לתקן את חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, כך שייקבע מנגנון דיווח כדי להבטיח אכיפה ולמנוע עושק וניצול כלכלי של אוכלוסיות פגיעות. הדיווח לגורמי הרווחה וכן לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, במקרה שבו נעשה שימוש לרעה או ניצול של אזרח ותיק או חסר ישע. יידוע הרשות להגנת הצרכן הוא הכרחי עקב תפקידה כרשות מפקחת ואוכפת של מקרי עושק ושל התנהלות עסקים למול לקוחותיהן. כמו כן, עירוב גורמי רווחה במקרים האמורים חשוב אף הוא לשם מתן מענה סוציאלי לנפגעים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

³ ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.

⁴ ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.

ז' בתמוז התשפ"ג (26.06.2023)